

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4865/2536

นาย ธนะ ไทยผดุงพานิช

นาง พูนสุข อรรถยุกติ

พันตำรวจโท เฉลิม พล อรรถ ยุ กติ

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1471 (1)

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (1)

จำเลยได้รับการยกให้ที่ดินจากมารดาก่อนสมรสกับผู้ร้องที่ดินดังกล่าวจึงเป็น
สินส่วนตัวของจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1471(1) ผู้ร้อง
ปลูกบ้านลงในที่ดินดังกล่าวโดยได้รับอนุญาตจากจำเลยซึ่งเป็นสามี แสดงว่าผู้ร้อง
อาศัยสิทธิของจำเลย ผู้ร้องจึงเป็นบริวารของจำเลย

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาศาลฎีกาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้
จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพร้อมพาบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์แต่ไม่มีการรื้อ
ถอนภายในกำหนดโจทก์ขอให้ออกหมายบังคับคดี

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของบ้านซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่จำเลย
ขายให้โจทก์ ผู้ร้องปลูกสร้างบ้านดังกล่าวโดยได้รับความยินยอมจากจำเลยซึ่งเป็น
สามีผู้ร้องจำเลยไม่มีอำนาจทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อศาล เพราะบ้าน
พิพาทเป็นกรรมสิทธิของผู้ร้อง ผู้ร้องมิใช่บริวารของจำเลยขอให้ยกเลิกหมายบังคับ
คดี

ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 26599 เดิมเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 2460 จำเลยได้รับการยกให้มาจากการตกก่อนสมรสกับผู้ร้อง จึงเป็นสินส่วนตัวของจำเลย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1471(1) ผู้ร้องปลูกบ้านเลขที่ 8 ลงใน ที่ดินดังกล่าวโดยได้รับอนุญาตจากจำเลยซึ่งเป็นสามี แสดงว่าผู้ร้องอาศัยสิทธิของ จำเลย ผู้ร้องจึงเป็นบริวารของจำเลย เมื่อโจทก์ฟ้องขับไล่จำเลย ผู้ร้องซึ่งเป็นบริวาร ของจำเลยจะต้องออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 26599 ของโจทก์ด้วย

พิพากษายืน

(สมปอง เสนเนียม-มีพาศน์ โปตระนันท์-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ